



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

RESOLUCIÓN FINAL N° 354-2026/PS0-INDECOPI-CUS

DENUNCIANTE : ZINTHYA IPENZA ANDIA
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA

Cusco, 30 de abril de 2026.

I. ANTECEDENTES

- El 18 de febrero de 2026¹, la señora Zinthya Ipenza Andia (en adelante, la denunciante), presentó una denuncia administrativa en contra el Banco de Crédito del Perú (en adelante, el denunciado) por presuntas infracciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), manifestando lo siguiente:
 - El 16, 18 y 19 de diciembre de 2025 desde un número de teléfono del denunciado se comunicaron a su teléfono celular ofreciendo la contratación de una nueva tarjeta de crédito, lo cual fue rechazado.
 - Después de ello, el 19 de diciembre de 2025 recibió un correo electrónico del denunciado informándole la detección de una operación inusual y el bloqueo temporal de su cuenta de ahorros ****-0-73, ante lo cual se apersonó a la agencia del denunciado siendo informada de la realización de un consumo por USD 4,0000.00, conforme el detalle del cuadro siguiente:

Cuadro N° 01

Fecha de OP	Hora de OP	Importe de OP (USD)	Tipo de operación	Cuenta beneficiaria
19.12.2025	16:53:50	4,000.00	Tran. Ctas. Terc. BMO	191.13070472-1-96

Al reclamar dicho consumo, el denunciado bloqueó sus cuentas y tarjetas, y le informó que el consumo había sido realizado en cumplimiento de sus protocolos de seguridad, con lo que no está conforme debido a que no realizó el consumo, a que el correo de bloqueo le fue remitido el día de la operación recién a las 17:09 horas, que nunca le llegó el correo de confirmación de la transferencia, que nunca ha realizado operaciones en dólares y menos por el monto de la operación cuestionada y que en su banca móvil se registra un segundo dispositivo móvil asociado que no reconoce.

¹ Denuncia subsanada mediante escrito de fecha 26.02.2026.

M-OPS-03/03



- (iii) Después de que se le informó el bloqueo de sus cuentas, le llegó un correo del denunciado informando que en su banca móvil se había agregado un contacto favorito como “primo”, acción que desconoce haber realizado,
 - (iv) El 30 de diciembre de 2025 presentó el reclamo C-48667246 desconociendo haber realizado esa acción de agregar favorito y resaltando que dicho contacto es la misma persona beneficiaria de la operación que no reconoce. En este reclamo solicitó se le informe la razón por la que una tercera persona tiene acceso a su banca móvil, a pesar de haberse realizado el bloqueo de sus cuentas. Ante ello el 07 de enero de 2026 el banco le respondió que procedería a investigar lo sucedido, sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta sobre el motivo de lo ocurrido.
2. La denunciante solicitó la devolución de la operación no reconocida en dólares que equivale a S/ 13,528.00 más los intereses legales, se le brinde una respuesta a su reclamo y, se dejen de comunicar a su celular para ofrecerle la contratación de productos. Además, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 02 del 12 de marzo de 2026, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador contra el denunciado por presunta infracción a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto:
- (i) No habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce; lo cual constituye una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en el artículo 19 del Código.
4. El 19 de marzo de 2026, el denunciado se apersonó al procedimiento.
5. El 24 de marzo de 2026, el denunciado presentó sus descargos manifestando lo siguiente:

En cuanto a la validez de la operación:

- (i) Refirió que, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito establece en el artículo 234 la responsabilidad por operaciones no reconocidas. Artículo en el que señala que, ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte de un usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas del sistema financiero serán responsables de demostrar que las operaciones fueron debidamente autenticadas y autorizadas. Así, en cuanto a la autenticación, el Reglamento define como factor de autenticación a aquella información utilizada para verificar la identidad de una persona, conforme a lo dispuesto en el literal j) del artículo 2 de la Resolución SBS N° 504-2021, que aprobó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco****EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS**

adelante, el Reglamento de Ciberseguridad). El referido literal j) del artículo 2, ha recogido una definición de los factores de autenticación del usuario, indicando que son aquellos factores empleados para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías: (i) algo que solo el usuario conoce, (ii) algo que solo el usuario posee; y (iii) algo que el usuario es, que incluye las características biométricas.

- (ii) A su vez, el artículo 14 del Reglamento señala que las empresas cargarán en la cuenta del usuario los importes de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito. Y el artículo 16 en su numeral 7 establece que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, según el tipo de operación del que se trate. Siendo que el artículo 19 establece que se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, para lo cual se requiere: utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro; generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez; y, cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.
- (iii) No obstante, alegó que, en pronunciamientos previos, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado que no todas las vías mediante las que se realizan operaciones o consumos pueden ser considerados como canales digitales, ya que el Reglamento de Ciberseguridad solo se refiere a los canales digitales como los medios que permiten el enrolamiento con anterioridad a la realización de las operaciones, tales como, banca móvil, banca por internet, entre otros. Lista que no abarca a vías como los comercios electrónicos, cajeros automáticos, terminales de punto de venta (POS), agentes, entre otros. Dichos canales no son canales digitales dado que no se encuentran bajo el control o administración de empresas supervisadas por la SBS.
- (iv) De tal manera que para que una operación sea cargada o debitada en determinada cuenta de ahorros es necesario que pase por un proceso de autenticación y que cuente con la debida autorización del usuario, así, en el caso de las operaciones por internet, resulta evidente que no se utiliza el plástico de la tarjeta sino los datos de esta. Así, más allá de que la operaciones se haya efectuado con la tarjeta presente o no presente, lo que la norma pretende garantizar es que se haya efectuado en observancia de las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual se exige a las entidades contar con el sustento que acredite de manera indubitable la autorización realizada por el



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma de manera electrónica y/o virtual. Sin perjuicio de lo anterior, refirió que en un escrito posterior presentaría los medios de prueba y el sustento que acredite la validez de la operación cuestionada.

Respecto al patrón de consumo:

- (v) Señaló que, el artículo 17 del Reglamento establece que las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad mínimas frente a las operaciones realizadas por sus clientes para mitigar el riesgo derivado de dichas transacciones. Sin embargo, el cumplimiento o incumplimiento de dicha norma no determina por sí mismo la existencia, inexistencia, validez o invalidez de una operación, ni define automáticamente qué parte debe asumir el riesgo en caso este se materialice. En tal sentido, mediante Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024, ratificado mediante Oficio N° 12512-2025-SBS del 06 de marzo de 2025 la SBS precisó que el sistema de monitoreo previsto como medida de seguridad obligatoria de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento debe entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos a cargo de la empresa y no para usar sus resultados en la atribución de sus responsabilidades. Dicha entidad también señaló *“... el sistema de monitoreo no forma parte y es distinto al proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas, el cual debe realizarse mediante la utilización de un esquema de autenticación reforzada”*.
- (vi) Por tanto, no resulta jurídicamente válido concluir que una operación es inválida o no atribuible al usuario únicamente porque no correspondería a su patrón de consumo. Sin perjuicio de ello, señaló que en escrito posterior presentaría los medios de prueba y sustentos que acrediten que no se verificó una ruptura del patrón de consumo.

Sobre el patrón de fraude:

- (vii) Alegó que la Sala en anteriores pronunciamientos, ha señalado algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un banco o en varias ventanillas de un mismo banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
- (viii) Así, señaló que el sistema de monitoreo de los bancos debe detectar aquellas operaciones que resultan distintas al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten compatibles con patrones de fraude. Sin perjuicio de ello, manifestó que en un escrito



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

posterior presentaría los medios de prueba y sustentos que acrediten que las operaciones denunciadas no configuraron un patrón de fraude.

6. Mediante Resolución N° 03 del 26 de marzo de 2026, este despacho resolvió citar a las partes a una audiencia de conciliación para el 13 de abril de 2026.
7. El 13 de abril de 2026, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, diligencia que fue reprogramada a solicitud de las partes para el 16 de abril de 2026.
8. El 14 de abril de 2026, el denunciado presentó un escrito manifestando lo siguiente:
 - (i) De manera anterior a la operación cuestionada, la denunciante efectuó operaciones por montos similares al cuestionado. Así, refirió que la suma de las operaciones de diciembre de 2025 asciende a S/ 21,988.00 monto similar a la suma de las operaciones de junio de 2025 que ascendieron a S/ 18,107.70. Asimismo, señaló que en días anteriores se registraron múltiples operaciones en una misma fecha superando incluso el número de transacciones efectuadas el 19 de diciembre de 2025. Por tanto, la operación cuestionada no salió del comportamiento habitual de la denunciante.
 - (ii) Aunado a lo anterior, alegó que se procedió con el bloqueo de la tarjeta Credimás después de la realización de la operación cuestionada, lo que acredita con el reporte del bloqueo.
9. El 16 de abril de 2026, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, diligencia en la que las partes no arribaron a ningún acuerdo.
10. El 16 de abril de 2026, el denunciando presentó un escrito manifestando lo siguiente:
 - (i) De acuerdo con los registros de su representada, el código de identificación del denunciante es el N° 23234208 (Código Interno Computacional).
 - (ii) En cuanto al enrolamiento de la denunciante, señaló que la operación se realizó a través de la banca móvil, siendo que para el uso de este se requiere afiliarse previamente a la banca móvil y crear la clave de 6 dígitos. Así, en el presente caso, la denunciante creó la clave de 6 dígitos en fecha 15 de agosto de 2024. Reporte que acredita que la denunciante ingresó las credenciales correspondientes para proceder con su afiliación a la banca móvil desde un dispositivo Samsung SM-1 155M.
 - (iii) En ese sentido, señaló que queda acredita que la denunciante se afilió correctamente a la banca móvil.
 - (iv) Además, señaló que el método de autenticación empleado para realizar las operaciones fue el token digital, antes de dicha operación se efectuó la afiliación



correspondiente, conforme se evidencia con el reporte de afiliación a token digital de fecha 09 de septiembre de 2024.

- (v) En cuanto a la autenticación reforzada, una vez acreditada el enrolamiento de manera conforme, señaló que la operación se realizó con el proceso de autenticación reforzada mediante el inicio de sesión en la banca móvil con la clave de 6 dígitos y el uso del token.
- (vi) Por lo que queda acreditado que la operación se realizó válidamente. Refirió que su representada cumple con los estándares EMV 3DS y EMV tokenization al adoptar el sistema de seguridad de Visa. En ese sentido, afirmó que su representada cuenta con mecanismos de control ante ataques de hombre en el medio. En el caso de Banca Móvil, se utiliza el token digital, el cual es un código que cambia cada minuto para garantizar la máxima protección de las operaciones bancarias.
- (vii) Aunado a lo anterior, refirió que su representada cumplió con notificar al denunciante sobre la realización de las operaciones cuestionadas. Por lo que queda acreditado que la operación cuestionada por la denunciante fue realizada de manera totalmente válida y, por tanto, ello demuestra que su representada aplicó las medidas de seguridad correspondientes. Por ello, corresponde que la presente denuncia sea declarada infundada en tanto, a través de todos los escritos presentados en el marco del expediente quedó acreditado que las operaciones objeto de denuncia se efectuaron cumpliendo con las medidas de seguridad respectivas.

11. El 30 de abril de 2026, la denunciante presentó un escrito manifestando lo siguiente:

- (ii) Los movimientos que se advierten en su cuenta se efectuaron a cuentas recurrentes cuyos montos no superan los S/ 10.000; asimismo precisó que nunca efectuó una transferencia en dólares.
- (iii) Que, no le llegó a su correo electrónico la notificación de la realización de la operación materia de cuestionamiento, habiendo recibió únicamente un correo de BCP Alerta fraude, el que indicada que se detectó una transferencia inusual de USD 4,000.00.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

12. Determinar:

- (i) Si el denunciado infringió o no lo establecido en el artículo 19 del Código.
- (ii) Las medidas correctivas a ser ordenadas de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.



- (iii) La sanción por imponer, de demostrarse responsabilidad administrativa del denunciado.
- (iv) Si corresponde ordenar el pago de costas y costos.
- (v) Si corresponde la inscripción del proveedor denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS)

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre la infracción al deber de idoneidad

- 13. El artículo 18 del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe².
- 14. Por su parte, el artículo 19 del Código establece que los proveedores son responsables por calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado³. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones informadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
- 15. El artículo 104 del Código⁴, establece que la atribución de responsabilidad al proveedor debe analizarse conforme a la norma que regula la carga de la prueba;

² **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

³ **LEY N° 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁴ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

es decir, primero corresponde al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio, siendo que una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o en el servicio contratado, la responsabilidad administrativa objetiva en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de probar que no es responsable por la falta de idoneidad del producto o servicio defectuoso, debido a la existencia de circunstancias que lo eximen de responsabilidad, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de terceros o por la negligencia del propio consumidor.

16. En el presente caso, este órgano resolutorio inició un procedimiento administrativo sancionador en contra del denunciado por presunta infracción al deber de idoneidad, en tanto, no habría cumplido con adoptar medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.
17. La denunciante refirió que los días 16, 18 y 19 de diciembre de 2025 desde un número de teléfono del denunciado se comunicaron a su teléfono celular ofreciendo la contratación de una nueva tarjeta de crédito, lo cual fue rechazado. Después de ello, el 19 de diciembre de 2025 recibió un correo electrónico del denunciado informándole la detección de una operación inusual y el bloqueo temporal de su cuenta de ahorros ****-0-73, ante lo cual se apersonó a la agencia del denunciado siendo informada de la realización de un consumo por USD 4,0000.00 (detallado en el cuadro N° 01 de la presente resolución).
18. Al reclamar dicho consumo, el denunciado bloqueó sus cuentas y tarjetas, y le informó que el consumo había sido realizado en cumplimiento de sus protocolos de seguridad, con lo que no está conforme debido a que no realizó el consumo, a que el correo de bloqueo le fue remitido el día de la operación recién a las 17:09 horas, que nunca le llegó el correo de confirmación de la transferencia, que nunca ha realizado operaciones en dólares y menos por el monto de la operación cuestionada y que en su banca móvil se registra un segundo dispositivo móvil asociado que no reconoce. Después de que se le informó el bloqueo de sus cuentas, le llegó un correo del denunciado informando que en su banca móvil se había agregado un contacto favorito como “primo”, acción que desconoce haber realizado.
19. El 30 de diciembre de 2025 presentó el reclamo C-48667246 desconociendo haber realizado esa acción de agregar favorito y resaltando que dicho contacto es la misma persona beneficiaria de la operación que no reconoce. En este reclamo solicitó se le informe la razón por la que una tercera persona tiene acceso a su banca móvil, a pesar de haberse realizado el bloqueo de sus cuentas. Ante ello el 07 de enero de 2026 el banco le respondió que procedería a investigar lo sucedido, sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta sobre el motivo de lo ocurrido.



20. En el presente caso, este despacho efectuará un análisis de las medidas de seguridad adoptadas por el denunciado a efectos de evitar la realización de la operación cuestionada, de este modo se verificará el monitoreo y detección de operaciones inusuales; así, una vez superada dicha evaluación, se procederá a analizar si se realizó un cargo justificado de esta, cumpliendo con los requisitos de validez pertinentes.

Sobre el comportamiento habitual de consumo de la denunciante

21. Al respecto, la Resolución SBS N° 6523-2013 que aprueba el Reglamento establece como garantía legal el parámetro de idoneidad en la prestación de servicios y productos financieros en el marco de la afectación de las cuentas o líneas de crédito de los tarjetahabientes, se encuentra comprendido -de forma unívoca por las medidas de seguridad atribuidas a las entidades financieras por la normativa sectorial, encontrándose entre ellas, el deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos.
22. En este orden de ideas, las expectativas razonables de un consumidor, al contar con un producto financiero con las entidades financieras, importan que estas desplieguen todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente, sin excepción alguna, siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo. En ese sentido, la autoridad administrativa debe evaluar el cumplimiento de dicha garantía legal, incluso aunque el consumidor no hubiera cuestionado su observancia de forma completa o explícita.
23. Ello considerando que los consumidores o usuarios de servicios financieros esperan que sus proveedores les brinden un servicio responsable e idóneo, capaz de generar seguridad en cada una de las transacciones que realicen. En ese sentido, el parámetro de idoneidad en este tipo de casos está constituido por los mecanismos de seguridad implementados por los proveedores para realizar operaciones, vía virtual o presencial; por ello, es necesario que, dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea ésta quien presente medios probatorios suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que cargó debidamente la operación u operaciones en cuestión.
24. Así, el numeral 5 del artículo 2 del Reglamento define que el comportamiento habitual de consumo del usuario se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada uno con sus tarjetas, considerando diversos factores que pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.
25. Por su parte, el artículo 17° del mismo Reglamento establece lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

“(…) Artículo 17°. - Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

17.1 Las empresas deben adoptar, como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

- 1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16 del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.*
- 2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.*
- 3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.*
- 4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.*

17.2 Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento. (...)”

26. Con los alcances del artículo en mención la finalidad del artículo 17 del Reglamento descansa en la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en las respectivas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. Así, la normativa sectorial exige que el patrón de consumo que las entidades del sistema financiero construyan respecto a cada uno de sus clientes, e integrarlo a su sistema de monitoreo, debe responder a una serie de factores que la entidad bancaria o



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

financiera determine a partir del análisis sistemático de la información histórica del usuario.

27. De los medios de prueba que obran en el expediente se tiene la comunicación cursada por el denunciado en fecha 09 de enero de 2026, en cuyo contenido se detalla la operación no reconocida por la denunciante; conforme se visualiza a continuación:

FECHA	HORA	GLOSA	IMPORTE	CUENTA BENEFICIARIA	BENEFICIARIO
19/12/2025	16:53:50	TRAN.CTAS.TERC.BMO	USD4,000.00	191-13070472-1-96	CORDOVA FERNANDEZ JHIAMPIERRE ANDY

28. En ese sentido, habiéndose acreditado la existencia del consumo cuestionado, corresponde al denunciado presentar los estados de la cuenta de ahorros de la denunciante o el documento que contenga el detalle de los movimientos anteriores (06 meses⁵) a la realización de las operaciones no reconocidas, esto con la finalidad de verificar el comportamiento habitual de consumo del denunciante.
29. Al respecto, de la revisión del estado de cuenta correspondiente a junio a noviembre de 2025, se advierte lo siguiente⁶:

Mes	Cantidad de Consumos	Consumo más alto	Monto Total	Monto consumido más alto por día	Cantidad de Consumos máximos por Día
Junio de 2025	14	10,000.00	18,107.70	10,080.00	2
Julio de 2025	11	5,033.00	11,011.10	5,193.00	3
Agosto de 2025	14	5,033.00	9,717.30	5,033.00	2
Septiembre de 2025	15	5,154.00	11,083.55	5,154.00	2
Octubre de 2025	12	5,166.00	12,548.70	5,166.00	2
Noviembre de 2025	13	5,164.00	7,430.25	5,164.00	2
Diciembre de 2025 (hasta antes del 19.12)	8	5,165.00	5,685.00	5,165.00	2

⁵ Periodo referencial, pudiendo ser este mayor al solicitado.

⁶ Cuadro de elaboración propia.



30. En este sentido, se puede afirmar que la operación detallada en el cuadro N° 01 no se encontraban dentro del patrón de consumo del denunciante, en tanto, el consumo individual más alto realizado por el denunciante fue de S/ 10,000.00, monto menor a la operación no reconocida (US\$ 4000.00, operación que fue cargada en soles S/ 13,528.00) asimismo, el denunciante como máximo consumió S/ 10,080.00 por día, suma que también resulta menor a la operación cuestionada. Por lo que, el denunciado tenía obligación de adoptar las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude respecto de la operación materia de denuncia, no obstante, la denunciada no acreditó haber adoptado las medidas de seguridad necesarias, conforme lo establecido en el artículo 22° del Reglamento.
31. Es importante indicar, que si bien la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) en un reciente pronunciamiento indicó que, de acuerdo con la obligación contenida en el numeral 2 del artículo 17° del Reglamento, al detectarse una operación inusual en los sistemas de la entidad financiera, esta última debe impedir además que el mencionado consumo sospechoso sea atribuido a su cliente. Ello, en la medida que la finalidad de las medidas de seguridad contempladas en la mencionada norma reside en prevenir que los consumidores se vean perjudicados por consumos que no respondan al uso habitual que otorgan a sus productos financieros. Así, la Sala señaló que, ante la detección de una operación sospechosa en perjuicio del cliente, la garantía ofrecida por la entidad financiera debería ser que la aludida transacción no sea cargada a su cuenta, al haber sido identificada como inusual al empleo que el consumidor brindaba a su producto financiero. Por tanto, la Sala señaló que las entidades financieras deben contar con mecanismos tecnológicos para garantizar que todas las operaciones que vayan a ser cargadas a los productos financieros de sus clientes se hayan realizado de forma correcta, es decir que se encuentren dentro de su comportamiento habitual de consumo y que hayan sido autorizadas con los requisitos de validez necesarios para cada tipo de operación.
32. Precisamente en cuanto a este último extremo, la Sala refirió que en aquellos casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, no será necesario verificar si, en la realización de dicha operación, concurrieron los requisitos de validez necesarios para su autorización, pues con lo primero (patrón de consumo) bastará para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de la entidad financiera por el cargo indebido de la primera operación y las posteriores.
33. Ante ello, este Órgano Resolutivo se aparta del criterio señalado por la Sala, considerando que, en los casos donde la operación que debió generar la alerta respectiva no corresponda al comportamiento habitual de consumo del cliente, se debe analizar también si concurrieron los requisitos de validez necesarios, toda vez que, la realización de la primera operación que generó la alerta no deviene en indebida por el solo hecho de ser ajena al patrón de consumo del tarjetahabiente, ya que su realización permite a la entidad financiera adoptar las acciones oportunas



a fin de asegurar el patrimonio de su cliente, reflejado en el hecho de evitar la realización de operaciones posteriores.

34. Es de precisar que el pronunciamiento emitido por la Sala no es vinculante para este Órgano Resolutivo, en razón a la autonomía técnica y funcional con la que cuenta, considerando además lo desarrollado en el párrafo precedente, correspondiendo en este caso apartarnos del criterio señalado por la Sala en el extremo antes indicado.
35. Ahora bien, habiéndose realizado el análisis de patrón de consumo de la denunciante, corresponde a este Órgano Resolutivo verificar la validez de la operación cuestionada.

Sobre la validez de las operaciones no reconocidas

36. Mediante la Resolución SBS N° 6523-2013 emitida por Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) se aprobó el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, (en adelante, el Reglamento) que establece que ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del denunciante, le corresponde a la entidad financiera acreditar la autenticidad de la operación materia de cuestionamiento⁷, es decir, que esta fue realizada: (i) con el uso conjunto de la tarjeta y clave secreta asignada; (ii) que dicha tarjeta se encontraba activa al momento de la transacción; y (iii) con la adopción de las medidas de seguridad adicionales, en caso el denunciado hubiera ofrecido estas.
37. A su vez, el artículo 14 del Reglamento, las entidades emisoras de tarjetas de débito pueden cargar a las tarjetas de débito aquellos importes de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este suscriba o autorice. Las órdenes de pago y firmas podrían ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas. En esa línea el

7

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. El usuario no es responsable de ninguna pérdida por las operaciones realizadas en los siguientes casos, salvo que la empresa demuestre su responsabilidad:

1. Cuando estas hayan sido realizadas luego de que la empresa fuera notificada del extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene.
2. Por incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21° del Reglamento.
3. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
4. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios por las empresas para efectuar operaciones.
5. Por la manipulación de los cajeros automáticos de la empresa titular u operadora de estos o los ambientes en que estos operan.
6. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
7. Operaciones denominadas micropago, pactadas con el titular.
8. Operaciones realizadas luego de la cancelación de la tarjeta o cuando esta haya expirado.

En caso el usuario no se encuentre conforme con los fundamentos efectuados por la empresa para no asumir responsabilidad por las operaciones efectuadas, podrá presentar un reclamo o denuncia, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente



artículo 15 del Reglamento, precisa las medidas de seguridad incorporadas en las tarjetas de débito y crédito, siendo que estas deben contar con un circuito integrado o chip que permita almacenar y procesar la información del usuario y sus operaciones, cumpliendo estándares internacionales de interoperabilidad para el uso y verificación de las tarjetas, así como para la autenticación de pagos.

38. De lo antes mencionado, se advierte que la SBS señaló que, en virtud de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento, las empresas podrán cargar el importe de las operaciones que el tarjetahabiente realice, de acuerdo con las órdenes de pago que este suscriba o autorice. En tal sentido, este Despacho advierte que, acorde a lo indicado por la SBS, la validación de las operaciones no se limita a ser acreditada únicamente en atención a bauchereros de consumo, siendo que alude, a su vez, a las órdenes de pago suscritas o autorizadas.
39. Al respecto, el denunciado señaló que, acuerdo con los registros de su representada, el código de identificación del denunciante es el N° 23234208 (Código Interno Computacional).
40. En cuanto al enrolamiento de la denunciante, señaló que la operación se realizó a través de la banca móvil, siendo que para el uso de este se requiere afiliarse previamente a la banca móvil y crear la clave de 6 dígitos. Así, en el presente caso, la denunciante creó la clave de 6 dígitos en fecha 15 de agosto de 2024. Reporte que acredita que la denunciante ingresó las credenciales correspondientes para proceder con su afiliación a la banca móvil desde un dispositivo Samsung SM-1 155M. En ese sentido, señaló que queda acreditado que la denunciante se afilió correctamente a la banca móvil. Además, el método de autenticación empleado para realizar las operaciones fue el token digital, antes de dicha operación se efectuó la afiliación correspondiente, conforme se evidencia con el reporte de afiliación a token digital de fecha 09 de septiembre de 2024.
41. En cuanto a la autenticación reforzada, una vez acreditada el enrolamiento de manera conforme, señaló que la operación se realizó con el proceso de autenticación reforzada mediante el inicio de sesión en la banca móvil con la clave de 6 dígitos y el uso del token. Por lo que queda acreditado que la operación se realizó válidamente. Refirió que su representada cumple con los estándares EMV 3DS y EMV tokenization al adoptar el sistema de seguridad de Visa. En ese sentido, afirmó que su representada cuenta con mecanismos de control ante ataques de hombre en el medio. En el caso de Banca Móvil, se utiliza el token digital, el cual es un código que cambia cada minuto para garantizar la máxima protección de las operaciones bancarias.
42. Aunado a lo anterior, refirió que su representada cumplió con notificar al denunciante sobre la realización de las operaciones cuestionadas. Por lo que queda acreditado que la operación cuestionada por la denunciante fue realizada de manera totalmente válida y, por tanto, ello demuestra que su representada aplicó las medidas de seguridad correspondientes. Por ello, corresponde que la presente denuncia sea declarada infundada en tanto, a través de todos los escritos presentados en el marco del



ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

expediente quedó acreditado que las operaciones objeto de denuncia se efectuaron cumpliendo con las medidas de seguridad respectivas

43. Al respecto, de la revisión de los medios de prueba obrantes en el expediente, se evidencia que el denunciante se encontraba afiliada a la banca móvil desde el 27 de marzo de 2023, conforme se aprecia a continuación:

A ₁ cic	A ₂ fecafiliacion	A ₃ horafiliacion
23234208	2019-09-24T00:00:00-05:00	null

A ₁ cic	A ₂ designteracion	A ₃ coddispositivo	A ₄ referencia...	A ₅ nro.modelo...	A ₆ fecha	A ₇ horinte...	A ₈ fgvale	A ₉ SO	A ₁₀ YAPP	A ₁₁ codepp	A ₁₂ designtervento	A ₁₃ codidentificacvent
23234208	Afiliación de Dispositivos	4e2ed7535074ab6	samsung	SM-A505G	2023-03-27	104325	S	9.0.0	3.1.0	MBBK	Confirmación de afiliación de disposit...	74567b12-76b4-41e5-8bba-8116ee5d782a
23234208	Afiliación de Dispositivos	4e2ed7535074ab6	samsung	SM-A505G	2023-05-07	102012	S	9.0.0	3.1.3	MBBK	Confirmación de afiliación de disposit...	3b6335d4-4d5f-43d6-ec3d-03d47c6d3475
23234208	Afiliación de Dispositivos	4e2ed7535074ab6	samsung	SM-A505G	2024-08-15	173546	S	9.0.0	4.2.0	MBBK	Confirmación de afiliación de disposit...	05b97a23-572c-408c-ec87-eeeb7c5d27
23234208	Afiliación de Dispositivos	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	2024-09-24	153811	S	14.0.0	4.5.0	MBBK	Confirmación de afiliación de disposit...	e1ae15a7-718d-4abe-9a1d-df8b7c3bdc6
23234208	Afiliación de Dispositivos	7381086a3e3d763	samsung	SM-A153M	2025-12-20	102324	S	14.0.0	5.8.0	MBBK	Confirmación de afiliación de disposit...	c3eddc0c-e2b1-419c-v8a7-47bdc771cc66

IDC: Documento de identidad del cliente
USERMAIL: Correo electrónico registrado
CREATIONTIME: Fecha y Hora de creación del dispositivo
DELETEDIME: Fecha y Hora de anulación del dispositivo
MODIFICATIONTIME: Fecha y Hora de última modificación
DESCRIPTION: Descripción del modelo de dispositivo afiliado
MODEL: Modelo de dispositivo afiliado
MODELVERSION: Versión del modelo de dispositivo afiliado
OSNAME: Nombre del sistema operativo del dispositivo afiliado
OSVERSION: Versión del sistema operativo del dispositivo afiliado
DEVICE_UUID: ID único del dispositivo afiliado
IDDEVIC: ID del dispositivo afiliado

REPORTE CÓDIGO INTERNO COMPUTACIONAL: 23234208

CODINTERNOCOMPUTACIONAL	CODCLAVECIC	CODDOC	TIPDOC	CODUNICOCLI	NOMBRE_COMPLETO
1	23234208	23533126 000072848311	1	0000728483111	IPENZA ANDIA ZINTHYA

44. Asimismo, obra en el expediente el reporte de las operaciones efectuadas el 19 de diciembre de 2025, entre las que se aprecia la operación de US\$ 4,000.00:

A ₁ codinter...	A ₂ descanal	A ₃ fecha	A ₄ horinte...	A ₅ coddispositivo	A ₆ codcomercializadoren	A ₇ codcomercializad...	A ₈ numeracionapp	A ₉ numeracion	A ₁₀ tipinter...	A ₁₁ designteracion	A ₁₂ designteracionen	A ₁₃ nro.modelo...	A ₁₄ descanalinteracion	A ₁₅ reanotacion	A ₁₆ resu...	A ₁₇
1	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140815	000457881383775544	20078675898073	+	+	350	Login	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
2	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140817	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
3	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140817	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
4	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140819	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
5	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140819	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
6	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140822	000457881383775544	20078675898073	+	+	358	Consulta movimientos de cuentas	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
7	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140828	000457881383775544	20078675898073	+	+	358	Consulta movimientos de cuentas	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
8	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140827	000457881383775544	20078675898073	+	+	350	Login	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
9	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140819	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
10	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140819	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
11	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140823	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
12	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140823	000457881383775544	20078675898073	+	+	487	Consulta de Productos Preferentes	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
13	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140820	000457881383775544	20078675898073	+	+	357	Consulta de productos de Cuentas/TC	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
14	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140821	000457881383775544	20078675898073	+	+	358	Consulta movimientos de cuentas	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
15	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140823	000457881383775544	20078675898073	+	+	357	Consulta de productos de Cuentas/TC	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
16	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140843	000457881383775544	20078675898073	+	+	357	Consulta de productos de Cuentas/TC	DATO NO INFORMADO	+	+	0.0000	0.0000	S
17	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140850	000457881383775544	20078675898073	19113075472196	8040330542021219165302	54330554	701	Transferencia Cuenta Titular	Cuenta de Ahorro	DOLAR AMERICANO EE.UU	4000.0000	13528.0000	S
18	23234208	BANCA MOVIL	2025-12-19	140852	000457881383775544	20078675898073	19113075472196	804185134820221219165302	18912480	316	Transferencia Cuenta Titular	Cuenta de Ahorro	DOLAR AMERICANO EE.UU	4000.0000	13528.0000	S

A ₁ codinter...	A ₂ descanal	A ₃ fecha	A ₄ horinte...	A ₅ coddispositivo	A ₆ codcomercializadoren	A ₇ codcomercializad...	A ₈ numeracionapp	A ₉ numeracion	A ₁₀ tipinter...	A ₁₁ designteracion	A ₁₂ designteracionen	A ₁₃ nro.modelo...	A ₁₄ descanalinteracion	A ₁₅ reanotacion	A ₁₆ resu...	A ₁₇
1	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
2	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
3	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
4	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
5	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
6	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
7	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
8	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
9	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
10	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
11	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
12	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
13	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
14	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
15	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
16	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
17	4000.0000	13528.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0
18	0.0000	0.0000	S	+	+	+	+	+	+	DATO NO INFORMADO	5012b6b3babdb6d	samsung	SM-A153M	34	ANDORIO	14.0.0



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

CIC	23234208
Fecha y hora del logueo (Login)	19/12/2025 a las 16:51:57
Fecha y hora de la operación	19/12/2025 a las 16:53:50
Monto de la operación	US\$ 4,000.00
Contravalor (monto cargado)	S/13,528.00
Flgvalida	S (success)
Tipo de validación	Softoken-4 (Token digital)
ID Dispositivo	SAMSUNG SM-A155M - ANDROID

45. Asimismo, se acredita la autenticación del Token cuyo resultado fue exitoso (SUCCESS), conforme se evidencia a continuación:

```
ADMINISTRACION DE TARJETAS                                27/03/26
*111-000* BANCO DE CREDITO CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA BCJTA45
INGRESE EL CODIGO=> 455788 - 138377054 - 4

-----
NOMBRE      : IPE      S.BCA: 63 TIP.PER: P TIP.CLI: CL      ZINTHYA
DIRECCION   : JR.      CIR: 000342597309 COD.CIC: 23234208 A MAGIST111000000
DOCUMENTO   : LE      RUC: 10728483119 DIR:JR.RICARDO PALMA EN: 200 - 000
SITUACION   : 06                                           : 15 - 08 - 24
-----
OFC. BLOQ.  : 111
ESTADO      : 0
DATO CONF.  :
TARJ. NUEVA : 455
SERVIC. RELACION

TCR.: MN: 0000-
CTE.: MN: 000-0
AHO.: MN: 200-9
CTS.: MN: 000-0
C.MA: FL: 000-0000000000-0-00
T.MAS MN: 000000-0000000000

FP: 000-000000000000-00
IDC EN CIF : -
```

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Date and Time	Activity Key	Action Result Key	Result Key	Result	User ID	Token Serial Number	Policy Expression	Server Node IP	Agent IP	Agent Security Domain
19/12/2025 16:53	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	23234208	1915202455		10.162.100.73	10.162.19.230	SystemDomain

46. Asimismo, se acredita que la clave de 6 dígitos se encontraba activa al momento de la ejecución de la operación no reconocida, conforme se acredita a continuación:

```
ADMINISTRACION DE TARJETAS                                27/03/26
*111-000* BANCO DE CREDITO CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA BCJTA45
INGRESE EL CODIGO=> 455788 - 138377054 - 4

-----
NOMBRE      : IPE      ESTADO CLAVE VIABCP: ACTIVO      ZINTHYA
DIRECCION   : JR.      FECHA/HORA DE ESTADO: 15/08/2024 17:34 A MAGIST111000000
DOCUMENTO   : LE      ESTADO CLAVE COMPRAS: NONE EN: 200 - 000
SITUACION   : 06                                           : 15 - 08 - 24
-----
OFC. BLOQ.  : 111
ESTADO      : 0
DATO CONF.  :
TARJ. NUEVA : 455
SERVIC. RELACION

TCR.: MN: 0000-
CTE.: MN: 000-0
AHO.: MN: 200-9
CTS.: MN: 000-0
C.MA: FL: 000-0000000000-0-00
T.MAS MN: 000000-0000000000

FP: 000-000000000000-00
IDC EN CIF : -
```



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

47. Se tiene acreditado la constancia de la operación cuestionada:

Constancia de Operación - BCP

Le confirmamos por este medio que la operación se ha realizado con éxito a través de nuestra Banca Móvil/ Banca por Internet.

Titular : ZINTHYA IPENZA ANDIA

Fecha y hora : 19/12/2025 04:53 AM

Número de operación : 04330554

Cuenta de origen : AHORRO SOLES 200-76675989-0-73

Cuenta de destino : AHORRO DOLARES 191-13070472-1-96

Monto : S/ 13528.00

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención : Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

48. Y finalmente se evidencia el envío de la notificación al correo electrónico de la denunciante:

Destinatario	Fecha de estado	Estado	Detalle	Nombre de plantilla	Aplicación
zinthya.ipenza.2012@gmail.com	2025/12/19 16:53	SENT	Correo entregado correctamente. El destinatario abrió el correo 1 vez		
zinthya.ipenza.2012@gmail.com	2025/12/19 16:53	SENT	Correo entregado correctamente. El destinatario abrió el correo 2 veces	1.0.0-MBBK-Transferencias Propias y Terceros	MBBK

49. En conclusión, de lo desarrollado se tiene que los elementos probatorios en su conjunto permiten advertir que la operación cuestionada con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante se efectuó válidamente. Así, se acredita que la denunciante estaba afiliada a la banca móvil, la clave de 6 dígitos, y también estaba previamente afiliada al Token digital; siendo que la operación se efectuó con el ingreso de la clave de 6 dígitos, el ingreso del Token, y además que la operación fue debidamente notificada a la denunciante. En ese sentido, el denunciado adjuntó medios de prueba suficientes y válidos que sustentan la validez de la operación cuestionada, demostrando que se adoptaron las medidas de seguridad exigidas por el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, correspondiendo declarar infundada la denuncia presentada por la denunciante.
50. Finalmente es importante indicar que, este despacho efectúa el análisis de las medidas de seguridad verificando en primer término el monitoreo y detección de operaciones inusuales; siendo que, una vez superada dicha evaluación, analiza también si se realizó el cargo justificado de la operación u operaciones en cuestión, cumpliendo con los requisitos de validez exigidos para su ejecución; así de lo desarrollado se advierte que en la evaluación de adopción de las medidas de seguridad y a efectos de evitar la realización de operaciones fraudulentas no reconocidas por el consumidor, se debe superar tanto las medidas de seguridad de detección de patrón de fraude y de validez; siendo que, en el presente caso el denunciado no acreditó que la operación cuestionada responda al comportamiento



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

habitual de consumo del denunciante, por otro lado, acreditó que la operación cuestionada cumplió con los requisitos de validez exigidos para su ejecución.

51. Por lo expuesto, este órgano resolutorio considera que el denunciado ha incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce.

III.2. De la Medida Correctiva

52. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras⁸ —las cuales tienen el objeto de resarcir las

⁸

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.



consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior— y complementarias⁹—que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro—.

53. En el presente caso, si bien se ha verificado que el denunciado ha cometido infracción al Código, al haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código, al no haber adoptado medidas de seguridad respecto de una operación por US\$ 4,000.00 con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante, este despacho considera que, es necesario precisar que la primera operación objeto de análisis no debe ser extornada a favor del denunciante, en tanto, conforme se ha precisado en el presente pronunciamiento, su procesamiento previo era necesario a efectos de permitir al denunciado detectarla como inusual y activar su sistema de monitoreo (máxime cuando se ha comprobado que fue válidamente autorizada).

III.3. De la Graduación de la Sanción

54. El artículo 110° del Código¹⁰ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)

9

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

10

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 110.- Sanciones administrativas



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

55. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
56. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor (ki,j) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (Dt), conforme la siguiente fórmula: " $m = ki,j \times Dt$ ".
57. Respecto a la imputación referida a que el denunciado no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de las operaciones detalladas en el cuadro N° 01 que el denunciante no reconoce, corresponde determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a no haber adoptado las medidas de seguridad respecto de una operación por un total de US\$ 4,000.00 no reconocidas por la denunciante, que se encuentra dentro del supuesto comprendido de las infracciones cuya cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a dos (02) UIT; por lo que, se determina que el tipo de afectación es "alta", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores.

Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

anuales de 150 a 1 700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1 700 a 2 300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2 300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la información económica reportada por el denunciado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, en particular, Padrón Sunat (2024): Búsqueda de Información Empresarial por RUC, se verifica que sus ventas anuales, bajo la denominación "Facturación anual máxima" superó las 2 300 UIT (es decir los S/ 11,385,000.00, considerando para este cálculo la UIT fijada para el 2023); por lo que, se ha acreditado su condición de "gran empresa", conforme se evidencia de la documentación recabada del Padrón Sunat.

PADRÓN SUNAT (2024): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC

RUC	20100047218	Colocar el RUC del sancionado.
Nombre o razón social 1/	BANCO DE CREDITO DEL PERU	
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Facturación anual máxima (S/) 3/	103.000.000	

Notas:

- El presente archivo solo incluye datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat donde se especifica el tamaño de empresa.

- Los datos del Padrón de Contribuyentes de la Sunat no necesariamente coinciden con los señalados en el Top 10 000.

1/ Nombre o razón social del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.

2/ Tamaño de empresa en el 2024 del contribuyente asociado al RUC según la Sunat.

3/ Variable incorporada por la OEE. Es la facturación anual máxima en soles asociada al tamaño de empresa correspondiente. Para la gran empresa, se considera una facturación máxima de 20 000 UIT o 103 000 000 soles.

Fuente: Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) del 2024.

Considerando el nivel de afectación "alta" y el tamaño del infractor "gran empresa", el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es de 4.01.

(iii) Periodo de duración de la infracción: La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM es 1,0. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (4.01) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 4.01 UIT.

58. Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, "F" es igual a 1,0.
59. En ese sentido, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, resulta " $M = 4.01 \times 1.00$ ", es de 4.01 UIT.
60. En este punto resulta importante reproducir el reporte de Cálculo de Multas Preestablecido, generado a través del aplicativo de Indecopi denominado "Calculadora de multas", como se muestra a continuación:



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

REPORTE DEL CÁLCULO DE MULTAS - PREESTABLECIDO

Órgano resolutivo	PS0
RUC del sancionado	20100047218
Razón social del sancionado	BANCO DE CREDITO DEL PERU
Tamaño del sancionado	Gran empresa
Tipo de infracción	Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (02) UIT.
Nivel de infracción	Alta
Factor de duración (Dt)	1.00
Multa base (UIT)	4.01
Factores agravantes y atenuantes (F)	1.00
Multa preliminar (UIT)	4.01
No supera los topes legales	
Multa final (UIT) ¹	4.01

61. Por tanto, corresponde sancionar al denunciado con una multa de cuatro punto cero un Unidades Impositivas Tributarias (4.01 UIT), por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió con adoptar medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce

III.4. De las Costas y Costos del procedimiento

62. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹¹ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.

¹¹

DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI.



63. El denunciado deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00 (Treinta y seis con 00/100 Soles)¹². Para ello, el denunciado tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de costas ordenado en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo para imponer una multa coercitiva no menor de una (01) UIT, por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹³.
64. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo de este Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos.

III.5. De la inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi (RIS).

65. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado¹⁴.

(...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹³ **LEY N 29571 - CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

¹⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.



66. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
67. En la medida que, a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte del denunciado, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano resolutorio sea declarada firme en sede administrativa.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con cuatro punto cero y un Unidades Impositivas Tributarias (4.01 UIT), por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que no cumplió adoptar medidas de seguridad respecto de la operación detallada en el cuadro N° 01 que la denunciante no reconoce

SEGUNDO: Requerir al Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa¹⁵, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁶, bajo

La información del registro es de acceso público y gratuito.

- ¹⁵ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM N° **2026000003811** para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco BBVA Perú)	A través de Págalo.pe del Banco de la Nación
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pagos de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagar servicio. 2. Seleccionar Indecopi. 3. Seleccionar el concepto de pago (multas). 4. Ingresar el número de CUM. 5. Ingresar el monto a pagar.	* Págalo.pe (app) o Págalo.pe (web) 1. Buscar entidad: INDECOPI. 2. Seleccionar Multas Indecopi. 3. Digitar el Código de Identificación (CUM). 4. Seleccionar el monto a pagar. 5. Seleccionar el medio de pago (Visa, Mastercard, American Express o Bim).

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

- ¹⁶ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.



**ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

EXPEDIENTE N° 146-2026/PS0-INDECOPI-CUS

apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo¹⁷. El sancionado sólo pagará el 75% de las multas si consiente la presente resolución y procede a cancelarlas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁸.

TERCERO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú, el pago de las costas y costos del procedimiento y disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la denunciante ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de ésta de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de la solicitud de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente. El Banco de Crédito del Perú, deberá acreditar el cumplimiento del pago de costas ordenado, ante este órgano resolutorio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado, bajo apercibimiento de quedar expedita la facultad de este Órgano Resolutivo de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

CUARTO: Informar a las partes del procedimiento que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁹, caso contrario la resolución quedará consentida²⁰.

¹⁷ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32°.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG (...)

²⁰ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**



QUINTO: Informar a las partes del procedimiento que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI²¹, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SEXTO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú, en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

VICSON RICARDO ALVAREZ PALOMINO
Jefe (i)²²
**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
en materia de Protección al Consumidor
de la Oficina Regional del Indecopi de Cusco**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

21

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34°.- Fin de procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emitirá una Razón de Jefatura o de Secretaría Técnica, según corresponda, y, de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

22

Memorándum N° 543-2025-CUS/INDECOPI, del 04 de noviembre de 2025.

M-OPS-03/03